

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

**CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN: 3S.6.1
UNIDAD DE CONCESIONES Y SERVICIOS**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
DE TELECOMUNICACIONES**

IFT/223/UCS/DG-CTEL/866/2024

Ciudad de México, 26 de agosto de 2024

Sistema TV Digital, S.A. de C.V.
C. Rolando Guevara Martínez (Representante legal)
Álvaro Obregón No. 213 I-2, C.P. 06700, Col. Roma Norte,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Presente

Me refiero a los escritos presentados en el portal de Ventanilla Electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto) los días 30 de abril, 20 de mayo y 4 de junio de 2024, mediante los cuales solicitó autorización para que los servicios públicos de telecomunicaciones que ampara el título de concesión única para uso comercial otorgado el 20 de diciembre de 2017, con una vigencia de 8 (ocho) años contados a partir del 7 de octubre de 2020, sean prestados por medio de la empresa Optifibra Network, S.A. de C.V., de conformidad con lo establecido en la Condición 9 del título de concesión antes referido.

Vistas las constancias para resolver la solicitud en comento, con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, fracción IX, inciso ix), 20, fracción VIII, y 33, fracción XXIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2014; así como lo establecido en la Condición 9 de la concesión de referencia y con base en los siguientes

Resultandos

Primero.- Otorgamiento de la Concesión. El 20 de diciembre de 2017, el Instituto otorgó a favor de Sistema TV Digital, S.A. de C.V. un título de concesión única para uso comercial con una vigencia 20 (veinte) años contados a partir del 6 de octubre de 2000 y hasta el 6 de octubre de 2020; una vez concluido dicho plazo, dicha concesión única tendrá una vigencia de 8 (ocho) años contados a partir del 7 de octubre de 2020, para prestar cualquier servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión técnicamente factible, en la cobertura indicada en el anexo correspondiente (Concesión).

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

IFT/223/UCS/DG-CTEL/866/2024

Segundo.- Solicitud de Autorización. El 30 de abril de 2024, Sistema TV Digital, S.A. de C.V. presentó en el portal de Ventanilla Electrónica del Instituto los escritos mediante los cuales solicitó autorización para prestar los servicios públicos que ampara la Concesión a través de la empresa Optifibra Network de C.V., de conformidad con la Condición 9 de la Concesión (Solicitud de Autorización).

Posteriormente, los días 20 de mayo y 4 de junio de 2024, Sistema TV Digital, S.A. de C.V. presentó información adicional a la Solicitud de Autorización en respuesta a los requerimientos formulados mediante oficios IFT/223/UCS/DG-CTEL/442/2024 e IFT/223/UCS/DG-CTEL/546/2024, respectivamente.

Tercero.- Solicitud de opinión a la Unidad de Competencia Económica. Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/565/2024, notificado el 6 de junio de 2024 a través de correo electrónico, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, solicitó a la Unidad de Competencia Económica la opinión en materia de competencia económica que estimara procedente respecto de la Solicitud de Autorización.

Cuarto.- Opinión de la Unidad de Competencia Económica. Mediante oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/163/2024, notificado el 2 de julio de 2024 a través de correo electrónico, la Dirección General de Concentraciones y Concesiones de la Unidad de Competencia Económica remitió la opinión en materia de competencia económica correspondiente a la Solicitud de Autorización.

Considerando

Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), el Instituto es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto por la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. constitucionales.

Asimismo, el Instituto es la autoridad en la materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones por lo que, entre otros aspectos, regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

Ahora bien, en términos del artículo 20, fracción VIII, del Estatuto Orgánico, corresponde a cada Director General atender y resolver los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de su Insurgentes Sur 1143,
Col. Nochebuena, C.P. 03720
Demarcación Territorial Benito Juárez,
Ciudad de México.
Tels. 55 5015 4000

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

IFT/223/UCS/DG-CTEL/866/2024

competencia, así como sustanciar los procedimientos que correspondan, incluyendo la firma y notificación de los acuerdos, resoluciones y demás actuaciones que emitan.

Por su parte, conforme al artículo 33, fracción XXIII, del Estatuto Orgánico, corresponde a la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones analizar y, en su caso, autorizar los proyectos de reforma de estatutos sociales relativos a los concesionarios en materia de telecomunicaciones, así como cualquier otro acto relacionado con el objeto de la concesión, por lo que esta unidad administrativa se encuentra facultada para resolver la Solicitud de Autorización.

Segundo.- Marco normativo general aplicable. Los requisitos de procedencia para solicitar y, en su caso, autorizar la prestación de servicios a través del agente económico del que forma parte Sistema TV Digital, S.A. de C.V. se encuentran contenidos en la Condición 9 de la Concesión, la cual establece lo siguiente:

*"9. **Prestación de los servicios públicos a través del agente económico del que forma parte el concesionario.** Previa autorización del Instituto, el Concesionario podrá prestar los servicios públicos que ampara la Concesión única para uso comercial a través de quienes conformen el agente económico del que forma parte el Concesionario. En todo momento, el Concesionario será el responsable ante el Instituto o cualquier autoridad competente, por el incumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos contenidos en el presente título, así como de la prestación de los servicios públicos concesionados frente a los Usuarios, Suscriptores o audiencias".*

(Subrayado añadido)

Tercero.- Análisis de la Solicitud de Autorización. Mediante los escritos presentados en el portal de Ventanilla Electrónica del Instituto los días 30 de abril, 20 de mayo y 4 de junio de 2024, Sistema TV Digital, S.A. de C.V. solicitó autorización para prestar los servicios públicos que ampara la Concesión por medio de la empresa Optifibra Network, S.A. de C.V.

Al respecto, con la finalidad de acreditar lo señalado en la Condición 9 de la Concesión, esta Dirección General, mediante el oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/565/2024 notificado vía correo electrónico el 6 de junio de 2024, solicitó a la Unidad de Competencia Económica emitir su opinión en relación con la Solicitud de Autorización.

En respuesta a lo anterior, mediante oficio IFT/226/UCS/DG-CCON/163/2024 remitido el 2 de julio de 2024 mediante correo electrónico, la Dirección General de Concentraciones y Concesiones emitió opinión respecto de la Solicitud de Autorización, en la cual manifestó lo siguiente:

"5. Opinión en materia de competencia económica

A partir de la información remitida por la DGCT, se identifica que Optifibra Network es una persona moral que forma parte del GIE al que pertenece el Solicitante. En ese sentido:

- *No se identifican riesgos al proceso de competencia económica en caso de que **Optifibra Network** preste servicios de telecomunicaciones al amparo del título de concesión única para uso comercial que ha sido otorgado a Sistema TV.*

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

IFT/223/UCS/DG-CTEL/866/2024

*Por otra parte, se observa que la Solicitud cumple con la Condición 9 del título de concesión de **Sistema TV** (...)"*

Derivado de lo anterior, esta Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones considera que la solicitud presentada por Sistema TV Digital, S.A. de C.V. actualiza el supuesto establecido en la Condición 9 de la Concesión, toda vez que Optifibra Network, S.A. de C.V. forma parte del agente económico al que pertenece la citada concesionaria; asimismo, no contraviene ninguna disposición legal, reglamentaria o administrativa en materia de telecomunicaciones, por lo que no se tiene inconveniente para que se presten los servicios comprendidos en la Concesión a través de la empresa Optifibra Network, S.A. de C.V.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, fracción I, 36, 38, 39 y 57, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 4, fracción IX, inciso ix), 20, fracción VIII, y 33, fracción XXIII, del Estatuto Orgánico.

Con base en los Resultandos y Considerandos expuestos previamente y al no existir objeción legal en materia de telecomunicaciones que se oponga a la autorización que nos ocupa, se

Resuelve

Primero.- Se autoriza a Sistema TV Digital, S.A. de C.V. a prestar los servicios públicos de telecomunicaciones que ampara el título de concesión única para uso comercial otorgado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones el 20 de diciembre de 2017, a través de la empresa Optifibra Network, S.A. de C.V., en virtud de que la citada empresa forma parte del agente económico al que pertenece la concesionaria en comento.

Segundo.- En todo momento, Sistema TV Digital, S.A. de C.V. será la titular y la responsable del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas y derivadas de la concesión única para uso comercial objeto de esta autorización y, en su caso, sus modificaciones, así como de aquellas obligaciones derivadas de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

No obstante, los usuarios, suscriptores o audiencias que reciban servicios de telecomunicaciones por parte de Optifibra Network, S.A. de C.V. podrán exigirle a dicha empresa responsabilidad y/o el debido cumplimiento respecto de la prestación de dichos servicios.

Tercero.- Las tarifas que ofrezca Optifibra Network, S.A. de C.V. al público usuario por los servicios que preste deberán ser aquellas que estén registradas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones por parte de Sistema TV Digital, S.A. de C.V.

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

IFT/223/UCS/DG-CTEL/866/2024

Cuarto.- En caso de que Optifibra Network, S.A. de C.V. deje de ser parte del agente económico al que pertenece Sistema TV Digital, S.A. de C.V., la concesionaria deberá presentar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones el aviso correspondiente y, en consecuencia, esta autorización quedará sin efectos a partir de que dicho supuesto se actualice.

Quinto.- En todo momento, Sistema TV Digital, S.A. de C.V. y Optifibra Network, S.A. de C.V. deberán observar todas y cada una de las obligaciones contenidas en la concesión única para uso comercial objeto de esta autorización.

Atentamente

César Augusto Arias Hernández
Director General de Concesiones de Telecomunicaciones

C.c.p.- Lic. Javier Morales Gauzín.- Titular de la Unidad de Cumplimiento.- Para su conocimiento.
Lic. Lourdes Margarita Santaolalla Fernández.- Directora General de Supervisión.- Para su conocimiento.
Lic. Roberto Flores Navarrete.- Director General Adjunto del Registro Público de Telecomunicaciones.- Para su conocimiento y efectos conducentes.

DTM/RIRS

Insurgentes Sur 1143,
Col. Nochebuena, C.P. 03720
Demarcación Territorial Benito Juárez,
Ciudad de México.
Tels. 55 5015 4000

